



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada JÚLIA ZANATTA - PL/SC

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2026

Susta, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, a aplicação do art. 30 da Instrução Normativa ICMBio nº 9, de 23 de agosto de 2023, por exorbitar dos limites do poder regulamentar.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Ficam sustados, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição Federal, os efeitos do art. 30, caput e §§ 1º a 4º, da Instrução Normativa ICMBio nº 9, de 23 de agosto de 2023, que regulamenta o processo administrativo federal para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, por exorbitar dos limites do poder regulamentar previsto no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Constituição Federal, em seu art. 49, inciso V, confere ao Congresso Nacional competência exclusiva para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Trata-se de mecanismo de controle repressivo destinado a preservar a separação de Poderes, impedindo que atos infralegais editados pela Administração Pública — inclusive por autarquias federais, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) — inovem em matéria reservada à lei ou extrapolem os





limites do decreto que regulamentam, em ofensa ao art. 84, inciso IV, da Constituição Federal.

A Instrução Normativa ICMBio nº 9, de 23 de agosto de 2023, regulamenta o processo administrativo federal para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito do ICMBio. A norma sucede, na mesma linha regulatória, a Instrução Normativa Conjunta MMA/Ibama/ICMBio nº 1, de 12 de abril de 2021, que chegou a ser objeto do Projeto de Decreto Legislativo nº 174, de 2021, apresentado no Senado Federal justamente por conter dispositivos que extrapolavam os limites da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. O presente projeto dá sequência a esse mesmo controle parlamentar, desta vez em relação a dispositivo específico da norma atualmente em vigor.

O art. 30 da Instrução Normativa ICMBio nº 9/2023 assim dispõe:

“Art. 30. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e embarcações de qualquer natureza, independentemente de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas serão objeto de medida administrativa cautelar de apreensão, desde que relacionados à prática de infração administrativa ambiental, salvo impossibilidade justificada.”

“§ 3º A apreensão de animais domésticos ou exóticos no interior de Unidade de Conservação deverá ser aplicada mediante ponderação dos seguintes aspectos: I - a precedência da criação animal em relação à criação da unidade; II - a expansão das atividades após a criação da unidade; III - a necessidade de evitar novos danos à biodiversidade e aos recursos naturais da unidade; IV - a dominialidade da área objeto da infração, em se tratando de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização fundiária; e V - a existência de prévio embargo sobre a área onde foi constatada a presença dos animais.”





“§ 4º A necessidade de prévio embargo sobre a área não se aplica quando os animais de que trata o § 3º forem encontrados no interior de Unidade de Conservação de Proteção Integral.”

O caput do art. 30 reproduz, em essência, o regime geral de apreensão já previsto no art. 3º, inciso IV, e no art. 105, parágrafo único, do Decreto nº 6.514, de 2008, que regulamenta o art. 25 da Lei nº 9.605, de 1998. O vício de exorbitância, contudo, concentra-se nos §§ 3º e 4º: ao criar critérios materiais inéditos para a apreensão de animais domésticos ou exóticos dentro de Unidades de Conservação — como a “precedência da criação animal” e, sobretudo, a dispensa da exigência de embargo prévio sobre a área quando se tratar de Unidade de Conservação de Proteção Integral —, a Instrução Normativa inova em matéria que nem a Lei nº 9.605, de 1998, nem o Decreto nº 6.514, de 2008, contemplam. Uma instrução normativa, ato hierarquicamente inferior tanto à lei quanto ao decreto que regulamenta, não possui competência para criar hipóteses novas de restrição ao direito de propriedade (art. 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal) além daquelas já autorizadas pelo legislador e pelo poder regulamentar primário.

O efeito prático dessa inovação é especialmente grave. Os Parques Nacionais — categoria à qual pertence, por exemplo, o Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina — são Unidades de Conservação de Proteção Integral, nos termos do art. 8º, inciso I, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (SNUC). Nessas áreas, o § 4º do art. 30 da Instrução Normativa dispensa qualquer embargo prévio para que agentes do ICMBio apreendam animais domésticos encontrados em seu interior, bastando a ponderação discricionária dos critérios do § 3º. Isso inclui, na prática, cães legalmente utilizados por controladores de javali (*Sus scrofa*) regularmente cadastrados e autorizados, nos termos do art. 2º, § 9º, da Instrução Normativa Ibama nº 3, de 31 de janeiro de 2013 — atividade de controle de espécie exótica invasora que o próprio Poder Público reconhece, autoriza e regulamenta.





CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada JÚLIA ZANATTA - PL/SC

Este gabinete parlamentar tem recebido relatos de que agentes do ICMBio estariam retirando coleiras e outros equipamentos de identificação desses cães no interior do Parque Nacional de São Joaquim, sem que se tenha notícia de auto de

infração ou de embargo que fundamente a medida. Ainda que a apuração desses episódios concretos siga por via própria — este gabinete já oficiou o Presidente do ICMBio a respeito —, o caso ilustra o risco estrutural criado pela norma ora impugnada: ao dispensar o embargo prévio em Unidades de Proteção Integral, o art. 30, § 4º, abre margem para que a apreensão de animais domésticos — e, por consequência, de seus equipamentos — ocorra sem a devida verificação de infração e sem a lavratura do respectivo auto, em contrariedade ao art. 25 da Lei nº 9.605, de 1998, e aos princípios da legalidade, da motivação e do devido processo administrativo.

Diante do exposto, e certos de que compete ao Congresso Nacional exercer o controle repressivo sobre atos normativos do Poder Executivo que extrapolem os limites da lei e do decreto regulamentador, submetemos à apreciação dos nobres pares o presente Projeto de Decreto Legislativo, que susta os efeitos do art. 30 da Instrução Normativa ICMBio nº 9, de 2023.

Sala das Sessões, na data da assinatura

Deputada Federal JÚLIA ZANATTA
PL/SC

